

מסורת הש"ס

א) ב"ב קמז: טז ב) ב"ב קאז: א ב"ב יד: טז קי: ב"ב לז: יא) ב"ב קלב: כמזות קי: ט) ב"ב א) זכרים טז, א) ב"א בגדול לייבם, ט) ב"ל קמו ב"ב, ט) מסכת ב"ב, י) ב"ב א) יומר ממנה ב"ב, ב) ב"א פה שאינם ביד יתומי' יש בהם כח האשה ופעל חוב יומר ב' ב"ב, ט) ב"א מדר' נתן דמחיל טעמא דמשבינן ליה לקרקע בגבוי יתומים משועבדים מהאי טעמא חשיבנן למטלטלי דהוי כאליו אביהם בגאון כ' ב"ב, ג) ב"א ותקט נמי שנתבה כ' כלל ואפ"ם שאמרתי שגובה ממלוה דיתמי מכה תקנת כ' ב"ב, ב) ב"א בעל כ' מיד וברשותו ב"א השבח ונחל' וכו' ב"ב, ט) ב"ב מ"ז, ט) דוקא ב"ב ב"ב, א) ילפינן ב"ב, ק) ב"א דלחן בטעל ב"ב, ח) גסס אילת אמר כ'י ומטו כ' כ' דר"י בן קרחה כ' שגאמר וטבנו הוליד כ"י, ט) ב"ל דמפרש הכא טעמא כ' ב"ב, ט) ב"ב מ"ז, א) דאמר שמואל אפי' מתמי, ב"ב, ט) ב"ל לא לגבי נמי מתמי דלחן כ' ב"ב, ג) ב"א ב"ב, ד) ב"ל שגבעל חוב והו' מוכר' לחון שבה מוכרו ונטעה כ' ב"ב,

מוסף רש"י

בעל חוב גובה את השבח, וכל הקרקע טורף מיד הלוקח כמו שהיא משכנתא על ידי הלוקח (ב"ב יד:), מקולי בחובה שנו כאן, כלן הקל כמכירה וזו אמת מלוקח בחובה (בבבבב) ודמפרש טעמא כמכירות (פ"ג) דיותר מהאילת רוצה לישא אשה רוצה לישא, דנחלא לה ככל דהו', כדריש לקוח טב כמכר טו ד' מלמכתא ארמלו (רשב"ם ב"ב קעב:),

רבינו גרשום

אינה גובה כתובה מן השבח שהשביחו נכסים לאחר מיתת בעלה: ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם: וכל משפט הבכורה, לאיש שהאיש חיוב הורשיש לבכורו פי שנים מנכסיו ולא האשה: בעל חוב גובה את השבח והאשה נמי בעלת חוב היא: מקולי בחובה שנו, הואיל והקולו גובה כתובה שאינה גובה מבינונית כבעל חוב אלא מוכרונית וכן שאינה גביתא בלא שבוטעה הקילו נמי עליה שאינה גובה את השבח כבעל חוב: ונתיי בחובה, כדתנן לא כתב לה בנן נוקבן כ'י, בכור קריה רחמנא. כדררשינן והיה הבכור מיכן שמצוה בגדול ליבם אשר תלך פרט לאילנות שאינה יולדת: (א) ובכור אינו נוטל את השבח, אבל שבח ששבוהו בין יבום לחלוקה שקיל: מ"ט יקום על שם אחיו אמר רחמנא והרי קם והכי קאמר יקום, כלומר מי שעתיד לקום ליבם ועדיין לא קם יש לו דין בכור דלא שקיל משבח אלא כפשוטו: והרי קם, אבל מאחר שקם דייבם נסתלק ממנו דין בכור וקאי במקום אחיו שכתב ושקיל פי שנים בשבח דבין יבום לחלוקה שקיל חלק של עצמו וחלק של מתו, ולא משום דין בכור, דבכור אין לו שבח כלל: ורבא אמר אביי וכו':

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

יש בכור פרק שמיני בכורות

ולא האשה כפוסתה. לא בשבח שהשביחו אס אינם שוין הנכסים בשעת מיתת בעלה כדי שיעור כתובה ואח"כ השביחו אינה נוטלת אלא כמה שהיו שוין ולא בראוי כממוחזק: ולא **הנזות**. שהיה מקבל עליו לזון את בתה שהיה לה מאיש אחר חמש שנים אינה ניוזנת לאחר מיתתו אלא לפי מה שהנכסים שוין לא בשבח ולא בראוי: ולא **היבם**. שנוטל פי שנים חלקו וחלק המת שייבם את אשתו אינו נוטל א) [בחלקן] אחיו לא בשבח ולא בראוי: וכולן אין נוטלים כו'. מפרש בגמ' [ע"ב] אמאי נקיט ליה גב' כי הוא ראשית אונו ולו משפט הכורה. משמע דלדידיה קאי כלומר בנכסיו משפט הכורה ולא בנכסי אשתו: לו. לאז בשעת מיתה: בעל חוב, שהלוה לחצירו מעות ומכר לזה הנכסים והשביחם לקוחות טורף בעל חוב הגוף והשבח וכן אשה נמי בעלת חוב היא: מקולי **תשובה**. זה אחד מקולי כתובה: **בכור קרייה רחמנא**. והיה הבכור אשר תלדו מוקמינן ביבמות (דף כד.) דביבס מיירי וקאמר רחמנא דמזוה א) לייבם בגדול: **יקום על שם אחיו**. והיינו לנחלה כדאמר ביבמות (שם:) בכור קרייה רחמנא ודינו כבכור דלא יטול בראוי ובשבח בין מיתה אביהם לייבום: והרי קם. מיתה שנאל אשת אחיו כמזוה) פי שנים בנכסים בראשותו וכי אשבח בראשותו ז' אשבח ונוטל

ממנה דמלוה מוחזקת י"ג לגבי כתובה גובה אשה כתובתה ממלוה יתומים בזמנא"ז אפי' גבו מעות מכה תקנת הגאונים דכיון דעשו מטלטלי כמקרקעי ה"ל מטלטלי שגבו יתומים בחוב אביהם משועבדים לבעל חובו דלציהס א) מדר' נתן דמה"ט חשיבנן ליה לקרקע שגבו יתומים א) (חשובין) משועבדים מה"ט כאליו אביהם בגאון מחיים ולהכי ליכא למימר דליהוי רחוי לענין כתובה כמו לשאר דברים מהיו קשה מ"מ הוו תרי חומרי כתובה שחקנו הגאונים שגבה אשה ממטלטלי דיתמי א) ואי טעון שגבה אפי' ממלוה הבעל כשגבו היתומים מעות מדר' נתן י"ל לגמרי עשו הגאונים כמקרקעי ועוד שגרי"ם שאומר שנתנת הגאונים דאורייתא אינם תרי חומרי כלל ואע"פ שאמרתי כי גם בלא יזו מלוה דיתמי מכה תקנת הגאונים אין להזכיר כ"כ שיהו מטלטלי שגבו יתומים בחובת אביהם משועבדים לבע"ח ולכתובת אשה מטעם דר' נתן כמו קרקע כשגבו קרקע כיון דלאלס שיעבדו קרקע לענין טריפה מלקוחות טפי משיעבדו מטלטלי אך יא' יש להזכיר דאשה גובה ממלוה מההיא דהכותב כמו שפירשתי וכן עמא דבר להגבות נגשים ממלוה של בעליהן י"ז: **ולא** האשה בביתוכתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם. הא דלא חשיב יטו"ס בעלים דאמר רב פפא ביש נוחלין (ב"ב דף קכ: ושם ד"ה אמר) הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כממוחזק משום דשבח נוטל כדפירש רבינו שמואל התם דכיון דלחן יורש אלא הוא וזכה בנכסים מיד וצירושמו י"ז בלא לשבח וגרלה דכיון שאין הבעל נוטל בראוי כמו כן אינו נוטל ממלוה אשתו אפי' (לרבנן) משום דהוא כמלוה דמדמי רחוי דככור לרחוי דגבי בעל דמיימי התם גבי בעל פלוגתא דרבי ורבנן דגבי בכור ביש נוחלין (ב"ב דף קכד.) י"ל דלרבי א) כ"רין לאוקמה בגירשה משום דלא חשיב מלוה רחוי בככור ור"ה בלשה אע"ג דבככור יש י"ז פסוקא א) דילפינן מהדדי ורבנן חשיב לה רחוי אע"ג שאס א) הנזקין שלה באים לידה בחיים היה עליהם תורת נכסי מלוג כדמוכח משום דס"ל דבעל שקיל במלוה דהא ודאי לא שקיל כדפרישית אלא להכי נקט גבי בכור פסקא דמלוה משום דלגבי בכור פליגי בה אמוראי התם בההיא שמעתא ולהכי שצקיה לבעל ונקט בכור והא ליכא לאקשווי אמאי לא תני להו כהדי הדדי יטו"ס הא אין הבעל ובכור נוטלין בראוי כממוחזק ואין נוטלין במלוה משום דלגבי בכור משנה שלימה היא כדתנן הכא דלחן נוטל בראוי כממוחזק אבל בעל דלחיו נוטל בראוי לא אשכח בלא משנה ולא ברייתא אלא מימרא היא בפי' יש נוחלין (שם דף קיג.) דל"ר אבהו א"ר ינאי' ומטו בה משמיה דר' יהושע מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כממוחזק שנאמר י"ז הוליד את יאיר וגו': **וזהאמר** שמואל בע"א חוב גובה את השבח מקולי בחובה שנו כאן. ביתומים איירי הכא דרמיא דבנות דמזון האשה והבנות א) דתנן בפי' דתנן בפי' הנושא כמכירות (דף קא:) וצקוטרס פירי מזון הבנות כגון נשא אשה ופסק לזון בתה ולפירושו אין ראייה י"ז דמאי איירי שפיר בשבח לקוחות ואין לשון בנות משמע כן י"ז דמה ליה בנות יותר מבן דהכי נמי בצן אס פסק עם אשתו כי ההיא דקתני גבי חמשה גוצין מן המחוררין והמקבל עליו לזון בת אשתו וכן אשתו ולא הוה ליה נמי למייקט בנות לשון רבים אלא הוה ליה למיתמי ולא בת אשתו במזונותיה דלשון בנות משמע מזון הבנות דתנן בהניזקין (גיטין מח:) שאוכלת בתנאי ב"ד כדתנן בפי' נערה שנתפתתה (כתובות דף כג:) לא כתב לה בנן נוקבן דיהוואן ליכי מינאי כו' חייב מפני שהוא תנאי ב"ד ועוד א) דפריך הכא טעמא משום דתנאי כתובה יטו"ס (כתנאי ב"ד) ובתה הניזונית בפסק בפסק עם אשתו לזון את בתה חמש שנים לא מקרי תנאי כתובה

נתן אין כאן דהא מילתיה דר"ט דאמר ניתנו לכושל שצוה ור"ע נמי היה מודה ליה אי לאו טעמא דכולן כרייבן שצוה ואין היורשין כרייבן שצוה א) ומסתבר דלתיא א) אפי' כריבנן דפליגי אר' נתן והיינו טעמא דלא שייכא דר' נתן לפי שלא היה ממון זה ביד היתומים מעולם אלא עכשיו באין לטיוול מכה ירושה ועדיין לא בל לידם ו' להכי מודו ביה רבנן אע"ג דלא סבירא להו כר"ג במחיי המלוה שאז יאמרו שאין מוציאין מלוה ה' שיש לו ביד אחרים לבע"ח ולכתובת גרושתו לפי שיש לו כח גדול בממון זה א) [שיש] ב' ביד אחר א) ממנה שיש ליתומים צמה שהניח אביהם ביד אחרים שלא היה מעולם בידם ולא בל מידס ליד אותן אחרים והניח פירות התלושין דקתני נמי התם כל הקודם צוה וזה ואיפלגו בה רי"ט ור"ע בריש השמנה במלוה ופקדון ביד אחרים (כתובות דף פד.) ההיא נמי צפירות שאינם ביד היתומים מיירי דקתני כל הקודם צוה וזה הקודם צוה וזה דמשמע בין יורשים בין אשה בין ב"ח כל הקודם צוה וזה יטו"ס לפי שאינם להיתומים צוה כח מהאשה וב"ח יומר משאר מטלטלי דיתמי והשתא דתקון רבואתו הגאונים שיגזו אשה ובעל חוב ממטלטלי דיתמי גובה אשה אפילו ממלוה אביהם של יתומים בין גבו

קרקע בין גבו מעות דמלוה לא חשיבא רחוי לגבי כתובה אלא מוחזק הוי כדפרישית וכלאו האי מתני' דהכותב (שם דף פד.) שהוכחתי גבו מעות מכה תקנת הגאונים דכיון דעשו מטלטלי כמקרקעי ה"ל מטלטלי שגבו יתומים בחוב אביהם משועבדים לבעל חובו דלציהס א) מדר' נתן דמה"ט חשיבנן ליה לקרקע שגבו יתומים א) (חשובין) משועבדים מה"ט כאליו אביהם בגאון מחיים ולהכי ליכא למימר דליהוי רחוי לענין כתובה כמו לשאר דברים מהיו קשה מ"מ הוו תרי חומרי כתובה שחקנו הגאונים שגבה אשה ממטלטלי דיתמי א) ואי טעון שגבה אפי' ממלוה הבעל כשגבו היתומים מעות מדר' נתן י"ל לגמרי עשו הגאונים כמקרקעי ועוד שגרי"ם שאומר שנתנת הגאונים דאורייתא אינם תרי חומרי כלל ואע"פ שאמרתי כי גם בלא יזו מלוה דיתמי מכה תקנת הגאונים שגבו יתומים בחובת אביהם משועבדים לבע"ח ולכתובת אשה מטעם דר' נתן כמו קרקע כשגבו קרקע כיון דלאלס שיעבדו קרקע לענין טריפה מלקוחות טפי משיעבדו מטלטלי אך יא' יש להזכיר דאשה גובה ממלוה מההיא דהכותב כמו שפירשתי וכן עמא דבר להגבות נגשים ממלוה של בעליהן י"ז: **ולא** האשה בביתוכתה ולא הבנות במזונותיהן ולא היבם. הא דלא חשיב יטו"ס בעלים דאמר רב פפא ביש נוחלין (ב"ב דף קכ: ושם ד"ה אמר) הלכתא אין הבעל נוטל בראוי כממוחזק משום דשבח נוטל כדפירש רבינו שמואל התם דכיון דלחן יורש אלא הוא וזכה בנכסים מיד וצירושמו י"ז בלא לשבח וגרלה דכיון שאין הבעל נוטל בראוי כמו כן אינו נוטל ממלוה אשתו אפי' (לרבנן) משום דהוא כמלוה דמדמי רחוי דככור לרחוי דגבי בעל דמיימי התם גבי בעל פלוגתא דרבי ורבנן דגבי בכור ביש נוחלין (ב"ב דף קכד.) י"ל דלרבי א) כ"רין לאוקמה בגירשה משום דלא חשיב מלוה רחוי בככור ור"ה בלשה אע"ג דבככור יש י"ז פסוקא א) דילפינן מהדדי ורבנן חשיב לה רחוי אע"ג שאס א) הנזקין שלה באים לידה בחיים היה עליהם תורת נכסי מלוג כדמוכח משום דס"ל דבעל שקיל במלוה דהא ודאי לא שקיל כדפרישית אלא להכי נקט גבי בכור פסקא דמלוה משום דלגבי בכור פליגי בה אמוראי התם בההיא שמעתא ולהכי שצקיה לבעל ונקט בכור והא ליכא לאקשווי אמאי לא תני להו כהדי הדדי יטו"ס הא אין הבעל ובכור נוטלין בראוי כממוחזק ואין נוטלין במלוה משום דלגבי בכור משנה שלימה היא כדתנן הכא דלחן נוטל בראוי כממוחזק אבל בעל דלחיו נוטל בראוי לא אשכח בלא משנה ולא ברייתא אלא מימרא היא בפי' יש נוחלין (שם דף קיג.) דל"ר אבהו א"ר ינאי' ומטו בה משמיה דר' יהושע מנין לבעל שאינו נוטל בראוי כממוחזק שנאמר י"ז הוליד את יאיר וגו': **וזהאמר** שמואל בע"א חוב גובה את השבח מקולי בחובה שנו כאן. ביתומים איירי הכא דרמיא דבנות דמזון האשה והבנות א) דתנן בפי' דתנן בפי' הנושא כמכירות (דף קא:) וצקוטרס פירי מזון הבנות כגון נשא אשה ופסק לזון בתה ולפירושו אין ראייה י"ז דמאי איירי שפיר בשבח לקוחות ואין לשון בנות משמע כן י"ז דמה ליה בנות יותר מבן דהכי נמי בצן אס פסק עם אשתו כי ההיא דקתני גבי חמשה גוצין מן המחוררין והמקבל עליו לזון בת אשתו וכן אשתו ולא הוה ליה נמי למייקט בנות לשון רבים אלא הוה ליה למיתמי ולא בת אשתו במזונותיה דלשון בנות משמע מזון הבנות דתנן בהניזקין (גיטין מח:) שאוכלת בתנאי ב"ד כדתנן בפי' נערה שנתפתתה (כתובות דף כג:) לא כתב לה בנן נוקבן דיהוואן ליכי מינאי כו' חייב מפני שהוא תנאי ב"ד ועוד א) דפריך הכא טעמא משום דתנאי כתובה יטו"ס (כתנאי ב"ד) ובתה הניזונית בפסק בפסק עם אשתו לזון את בתה חמש שנים לא מקרי תנאי כתובה דאינה ניוזנית מכה שהיא בתה דאפי' בת אחרים היתה ניוזנית אס פסק עליה עם אשתו שהיא ככ"ח אלא במזון י"ז הבת שהוא תנאי ב"ד איירי והנהו לא גבי ממשעבדי כדתנן בגיטין דהניזקין (דף מח:) ובכתובות פ' הנושא (דף קא:) ו"א"כ הא ודאי הא דקאמרי הכא דלחין גובות שבח כי אס קרן היינו מיתמי ולא מלקוחות ודומיא דהכא איירי בכתובה דלא גביא משום דמקולי כתובה שנו כאן כדאמר טעמא משמע אבל ב"ח גובה שבח א) כדאמר שמואל אפי' מיתמי כדפרישית דביתמי עסקינן ואע"ג דאמר בפרק קמא דב"מ (דף טו.) דבעל חוב גובה שבח מלקוחות שכן כתב לו מוכר ללוקח אלא איקום ואישפי ואימרוק וצינא אלין אינון עמליהון ושצחיהון אבל המקבל מתנה דלא כתב לה הכי לא גבי כיון דלחן לו על מי לחזור מהאי טעמא גופיה א) דלא גבי מיתמי י"ז דלחן להם על מי לחזור יש לחלק בין יורש למקבל מתנה דיורש כרעיה דאצוה הוי ויש לו לב"ח לגבות את השבח ממנו כמו מחזיו ומשום נעילת דלת א) כ"רין לתקן שיגבה מתן את השבח יותר ממקבל מתנה דלא שייך י"ז לאז והא דאמרין בפרק המקבל (ב"מ דף קי.) יתומים אומרים אנו השבחנו ובעל חוב אומר אביכם השביחו כו' משמע דאס השביחו יתומים לא גבי בעל חוב שצבח היינו דוקא כשעשאה אפותיקי דהכי נמי קאמר התם דלא גבי מלקוחות דקאמר שמואל ג' שמין להם את השבח ומעלין אותם בדמים אלו הם בכור לפקטו ובעל חוב באיתומים וב"ח ללקוחות ומההוא דשמואל מיימי התם י"ז דאי אייתו יתמי ראייה דאינהו אשבחן בדמי מסלקינן להו משמע שלשמן ענין אחד באפותיקי י"ז דפריך עליה מי אחר שמואל ב"ח ללוקח ייביז ליה שצבח והאמר שמואל ב"ח גובה מן השבח ומשני הכא במאי עסקינן כשעשאה אפותיקי י"ז א) (כי) הא דאמר ב"ח גובה שבח כגון דל"ל לא יהא לך פרעון אלא מזו וכשהגיע זמן הויא ליה כמאן דגבי י"ז ונשאר שדות א) של ב"ח ונטעה שלא בראשות וגרע כחו של ב"ח צמה שנעשית אפותיקי דמשום דהויא כמאן דגביא כ"רין לשלם דמי השבח בין ליתומים בין ללקוחות והיינו דקאמר בתחילת הסוגיא גבי יתומים ארעא כיון דלגוביינא קיימא כמאן דגביא דמיא גס בקוטרס פ' י"ז עלה דכשנעשית אפותיקי מוכח דלנקמן כשמעמינן ומה שחירך הש"ס תחלת הקושיא דשמואל י"ז הא דמסיק בה שיעור ארעא ושצבח הא דלא מסיק כו' לא קאי במסקנא דמוקמינן לה כשעשאו אפותיקי דאפי' מסיק בה שיעור ארעא ושצבח כ"רין לשלם ליתומים וללקוחות דמי שצכן כדפרי' ועוד דעל כרחיק הך י"ז יתומים אומרים אנו השבחנו לא ממוקמא דלא מסיק בה שיעור ארעא ושצבח דל"כ אפילו אביהם השביחו לא שקיל אלא ודאי במסיק ביה

נב.

עין משפט ונר מצוה

קד א מיי פט"ו מהל' אשות הל"ה טוש"ע אה"ע פ ק סעף ב: קה ב מיי טס טוש"ע טס סי קיב סעף ו: קה ג מיי פ"ג מהלכות נחלת הלכס א נטוש"ע אה"ע סי קסג סעי' א': ד יומי' פכ"א מהל' מלוה ולוה הל"א טוש"ע ח"מ סי' קטו סעף א':

תורה אור השלם

- כי את הבכר בן השנואה יביר לקחת לו פי שנים בכל אשר יוצאו: כי הוה ראשית אנו לו משפט הקבירה:
- וזהו הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו הפות: ואל ינקותו שמו משאל: דברים כ ה

שיטה מקובצת

אל אבל בין אות ד' נמוחק: א אפי' בין אות ד' נמוחק: ט בגדול ליבם הסי"ד ומה"ד בכור קרי' רחמנא ודינו כו' בין מיתה ליבום הסי"ד ומה"ד יקום על כ' ביבמות הסי"ד: זן ברשותו נמי אמשבו: טן תרי אפי' נמוחק: ו לידם ולהכי: ון בזה ביד יותר ממה: ון זכה ולפי שאין להיתומים ביד רפה בהם כח: טן מוחזקת היא לגבי: ו יתומים משועבדים כמקרקעי שנו כאן, כלן הקל כמכירה וזו אמת מלוקח בחובה (בבבבב) ודמפרש טעמא כמכירות (פ"ג) דיותר מהאילת רוצה לישא אשה רוצה לישא, דנחלא לה ככל דהו', כדריש לקוח טב כמכר טו ד' מלמכתא ארמלו (רשב"ם ב"ב קעב:),

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'

א) נראה דל"ל ל"ש דבכור אינו וכו'